

1500663-68.2021.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, RUA AVELINO DIAS DA SILVA, VILA NORGANG, CEP 06900-000:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, RUA AVELINO DIAS DA SILVA, VILA NORGANG, CEP 06900-000

Réu:

GILIARD JESUS DA SILVA, Brasileiro, RG 71522741, pai Hermano Vieira da Silva, mãe Edite Rosa de Jesus, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

2º Vara

Avenida São João, 1361, Pacaembu - SP - cep 17860-000

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Na referida data abaixo, faço conclusos estes autos ao(à) Exmo(a). Sr. Dr.(a) Rodrigo Antonio Menegatti - Juiz(a) de Direito da comarca de Pacaembu.

Processo nº:

1500663-68.2021.8.26.0411

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, RUA AVELINO DIAS DA SILVA, VILA NORGANG, CEP 06900-000:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, RUA AVELINO DIAS DA SILVA, VILA NORGANG, CEP 06900-000

Réu:

GILIARD JESUS DA SILVA, Brasileiro, RG 71522741, pai Hermano Vieira da Silva, mãe Edite Rosa de Jesus, Nascido/Nascida 31/07/1994, de cor Pardo, natural de Santo André - SP, com endereço à Estr. Mun. Engº Byron Azevedo, Km 9- PENITENCIARIA DE DRACENA, MATRICULA SAP 948395, CEP 17900-000, Dracena - SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

VISTOS.

GILIARD JESUS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 24 de setembro de 2021, por volta das 06h15min, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu, o acusado tinha em

depósito e guardava, para fins de entrega a terceiros , 121,05 g (cento e vinte um gramas e cinco centigramas) de Tetrahydrocannabinol (THC), princípio ativo da substância Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", acondicionada em 59 (cinquenta e nove) invólucros plásticos.

Esclarece a peça acusatória que além dos entorpecentes supracitados, o acusado mantinha em depósito, mais invólucros de maconha em um tênis e em uma bolsa, bem como uma balança artesanal.

A denúncia (fls. 64/66) veio instruída com o Boletim de Ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição/apreensão (fls. 06/07) e Laudo Pericial (fls. 15/20).

Defesa prévia às fls. 89/90.

Denúncia recebida às fls. 101/103.

Durante a instrução procedeu-se as oitivas das testemunhas de acusação e defesa, bem como o interrogatório do réu (fls.138/140).

Na fase de alegações finais, o representante do Ministério Público, postulou a total procedência dos pedidos formulados na denúncia (fls. 144/148).

A defesa, por seu turno, pleiteou a absolvição do réu alegando a falta de provas, em não sendo o entendimento, que seja desclassificada a conduta prevista na denúncia para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, por ser o denunciado usuário de drogas, a imposição de regime de cumprimento de pena mais favorável possível e pena cominada no mínimo legal. (fls. 152/154).

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

A acusação é procedente.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, laudo pericial de fls. 15/20, tendo constatado uma peça utilizada como balança e a presença de maconha no material apreendido, bem como diante da prova oral colhida nos autos.

A autoria também é indubitosa.

Da oitiva das testemunhas e do interrogatório do réu.

Destaca-se que todas as oitivas foram realizadas por meio de mídia audiovisual.

A testemunha de acusação DENIS ALESSANDRO DE SOUZA (A.S.P.), disse em juízo que:

"Nessa data, na troca de turno, a gente foi fazer uma revista nos pertencentes dos sentenciados do alojamento 3, entramos para dentro da ala as 6 horas da manhã, que é a contagem e recolhemos os sentenciados para o banheiro. Nessa condução dos sentenciados para o banheiro, o Giliard estava muito nervoso, com um comportamento bem anormal, e ficava transitando na nossa frente querendo entrar dentro de uma cela até que a gente chamou ele e falamos que iríamos revistar ele e ele começou a se encolher todo, aí eu perguntei pra ele o que estava cortando, ele tirou de dentro da calça dele da região que fica a cueca, uma tuppeware com um monte de droga, ele mesmo falou que era droga. Em seguida, como já estava no final, a gente perguntou onde era a cama dele que íamos levar ele e os pertences dele, já tínhamos apreendido a droga, então ele apontou a cama dele, a gente foi e recolheu as coisas deles e achamos mais um invólucro grande de droga nas coisas dele e uma balança artesanal. Ele presenciou tudo porque nós primeiros revistamos ele."

A testemunha de acusação, JOÃO MÁRCIO BRAMBILA (A.S.P.), relatou que:

“Nesse dia a gente fez uma blitz na unidade, já no começo na hora que estávamos separando os sentenciados, o Giliard apresentou um comportamento bastante diferenciado, o que fez com que a gente separasse ele e fizesse uma revista corporal nele, na hora que a gente fez essa revista, foi encontrado junto dele uma quantidade de maconha, aí nós perguntamos pra ele onde que ele dormia, ele nos levou até a cama dele, perguntamos quais eram os pertences dele e ele nos mostrou e nos pertences dele encontramos mais droga.”

O réu GILIARD JESUS DA SILVA, ao ser interrogado, disse que:

“O que ocorreu no dia foi que realmente teve a blitz, na verdade, uma contagem como o Sr. Denis falou, todos os presos foram encaminhados até o banheiro, onde eles invadiram a cela que eu moro pra uma blitz, e acharam meu comprovante de depósito que eu deposei da volta da saidinha, R\$ 50,00. Nisso, eles me chamaram e começaram a fazer a blitz dentro da cela que eu morava e foi encontrando entorpecentes sim [...] não era meu [...] a droga que estava comigo é equivalente a umas 12 gramas que eu comprei quando voltei da saidinha, mas o que ele encontrou dentro da minha cela não era meu, o que era meu eram as 12 gramas que eu comprei.”

Passa-se à análise do delito.

A materialidade do delito encontra-se provada por meio do boletim de ocorrência às fls. 04/05, pela oitiva das testemunhas, bem como por meio do auto de exibição/apreensão de fls. 06/07 e laudo pericial de fls. 15/20.

Assim, em se tratando de introdução de entorpecente no sistema prisional, diante do relato dos agentes penitenciários, uníssonos, coerentes e harmoniosos com as demais provas coligidas, verifica-se que o réu praticava a traficância.

Ademais, a quantidade de entorpecente encontrado e, repiso, a forma de acondicionamento se coadunam perfeitamente com a traficância.

Deixo frisado também que os relatos dos agentes merecem total credibilidade, não só por coerente com os demais elementos dos autos, mas também porque em nenhum momento foram colocados em dúvida.

É de se consignar, neste momento, que são dignos de créditos os depoimentos dos funcionários, eis que não se extrai dos autos qualquer indício de que seus objetivos seriam o de incriminar injustamente o acusado.

Nesse sentido:

Conforme jurisprudência, o depoimento de agentes de segurança, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminoso (STF HC n. 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

“Tribunal de Justiça de São Paulo. ENTORPECENTE - Tráfico - Alegação de insuficiência de provas, ausência de testemunhas civis, intenção dos policiais em incriminar o réu e de que somente os testemunhos destes serviriam para embasar o decreto condenatório - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos, de policiais militares, coerentes e firmes que merecem total credibilidade, uma vez que amparados nas provas dos autos - Quantidade e forma de acondicionamento da droga (95 papérolas) demonstrado o intuito mercantil - Simples porte, ademais, que se mostra suficiente para configurar o delito - Alegação de fragilidade probatória

refutada - Condenação mantida - Recurso não provido". (Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.).

Desta forma, nada há que subtraia a credibilidade dos depoimentos prestados pelos funcionários.

Por outro lado, a versão do réu, desprovida de qualquer elemento probatório, visa apenas escapar à responsabilização penal, diante do relato dos agentes penitenciários (que confirmaram o encontro da droga com o acusado, que o mesmo confessou que trazia consigo e juntos aos seus pertences), forma de acondicionamento da droga (59 invólucros de "maconha") e circunstância da apreensão (no interior do estabelecimento prisional), evidente que se destinava à traficância.

Assim, impõe-se o reconhecimento da prática do delito previsto no art. 33, caput, c.c 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena

Na primeira fase, atendendo o disposto no art. 59 do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.343/06, estabeleço sua pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, resta presente a agravante de reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, comprovado pela Folha de Antecedentes (fls. 135). Dessa forma, agrava-se a pena em 1/5 (um quinto), que corresponde a 01 ano da pena fixada na primeira fase e 100 dias multa, totalizando a pena de 06 anos e 600 dias-multa.

Na terceira fase, aplicável ao caso vertente a incidência do aumento de pena, previsto no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, aumento a penalidade imposta em 1/6 (um sexto), que fica estabelecida, de forma definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, em 07 anos e pagamento de 700 dias-multa.

Torno a reprimenda definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, frisando não ser caso de reconhecimento da causa de diminuição, pois evidente que se dedicavam à atividade criminosa, conforme alhures demonstrado.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, não sendo caso de substituição da pena privativa de liberdade, dada a gravidade da infração penal.

Em vista da condição econômica do réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo legal.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, e assim o faço para:

1- CONDENAR o réu GILIARD JESUS DA SILVA, como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c 44, III, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa, com valor diário da multa correspondente ao mínimo legal.

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que assim respondeu ao processo, inexistindo circunstância nova a justificar a segregação, ao menos nesta fase procedimental.

Transitada esta em julgado, que seja oficiado ao TRE para suspensão dos direitos políticos.

Custas nos termos do disposto no artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03 c.c.
o artigo 12 da Lei nº 1060/50.

P.I.C

Pacaembu, 11 de agosto de 2022.